



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ח' טבת תשע"ט

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 167

פרשת כי תבוא

יינות הפסולים לקידוש (הלכות קידוש ג')

נושאי השיעור: לברך על המשובח ביותר | ברכת 'הטוב והמטיב' על יין שאינו בתוך הסעודה | לקדש על מיץ ענבים כאשר יש לו יין | קידוש על יין שריחו רע | קידוש על יין מגולה | ביטול יין מגולה ויין שריחו רע | אם חוששים כיום ממשקאות מגולים | לקדש על יין באמצע תהליך התסיסה | החששות ההלכתיים במיץ ענבים | מזיגה במיץ ענבים

כמו הכף החיים שכתב שמחמת שיש כמה ספקות בענייני ברכת 'הטוב והמטיב' לכן ספק ברכות להקל ולא לברך. ואם נלמד טוב את ההלכות אין בזה ספק ברכות להקל ואם עומד בכל תנאי הברכה אפשר לברך. אי אפשר להתעצל מללמוד את ההלכות ולומר ספק ברכות להקל. הכף החיים היתה לו סיבה כי הוא הסתפק בכמה דעות של הפוסקים. אבל תראו מה שכתבתי בנושא (ולכלה כדו"ס סימן קעה) ותבינו שאפשר לברך 'הטוב והמטיב' ללא כל חשש.

ג. קידוש על מיץ ענבים כשרוצה לשתות יין בסעודה

פעם שאלתי את אאמו"ר הנה ביום שישי אני כמעט לא אוכל, וכאשר אני בא לקדש אני צריך לשתות את היין על בטן ריקה וזה מאוד קשה, וגם לאחר מכן קשה לאכול, לכן אני מעדיף לקדש על מיץ ענבים [- ברוב השנים גם הוא היה מקדש על מיץ ענבים, בהמשך נדבר על הנושא הזה], ובתוך הסעודה אקח יין ואברך עליו 'הטוב והמטיב' האם זה מותר לפי דעת מרן? שהרי מה שמרן כתב שלא לעשות כן הוא כאשר יש לפני שני סוגי יין שיש להעדיף את המשובח, אבל אם הסיבה היא כי קשה לי, אולי מותר לעשות כן, כיון שאז היין השני הוא כאילו אינו בנמצא. ואכן אאמו"ר הסכים עם זה ואמר שזה נכון, וטעמו הוא שהרי הריטב"א (נחלדושו לכתובת שם) כתב בפירושו, שכל דיני קדימה בברכות הנהנין הן כאשר שני סוגי המאכלים לפניו ורוצה לאכול משניהם, אבל אם עכשיו אינו רוצה לאכול את אחד מהם, כגון שיש לפניו ענבים ורימונים שהענבים קודמים לרימונים, אבל הוא מעדיף לאכול ענבים אחר כך אולי הוא יאכל את הרימונים, הרי אין מכריחים אותו שיאכל את מה שאינו רוצה. אם כן הוא הדין בידון דידן אם רוצה לשתות את היין רק בסעודה ולא בקידוש, הרי שאינו נחשב כגורם ברכה שאינה צריכה. כמו כן אין בזה בעיה של קידוש על יין שהוא פחות משובח. ולכן אפשר לקדש על מיץ ענבים, ואחר כך בסעודה כאשר מביאים יין רשאי לברך עליו 'הטוב והמטיב'.

ד. יין עם ריח רע

לאור האמור, רואים בכמה מקומות בדברי חז"ל, שיש לברך על הדבר החשוב, וכל שכן יש לקיים את המצוה בדבר מכובד וחשוב, 'זה אלי ואנוהו'. מקשטים את הסוכה מהסיבה הזו, זה כבוד המצוה וכן הלאה בכל המצוות. לכן חז"ל קבעו על כמה יינות שאין מקדשים עליהם, הסיבה לכך היא כי זה לא כבוד המצוה. והנה איתא בגמרא בבבא בתרא (ס"ג:) וכך פסק מרן השלחן ערוך (סימן קע"ב), שיש שניים שהם הגרועים מכולם, יין שיש לו ריח רע ויין שעמד מגולה. ונבאר את הדברים. הנה יין שיש לו ריח רע הריח הגיע כנראה מחמת שהוא מקולקל, החמיץ. ואם יש לו



א. לברך על המשובח יותר

כתב מרן השלחן ערוך (סימן קע"ב סעיף א'): "אין מקדשין על יין שריחו רע, אף על גב דריחה וטעמה חמרא ולא על יין מגולה, אפילו האידנא דלא קפדינן על גילוי". ע"כ. הנה האחרונים מדגישים על כל פרט, שאדם שהולך לעשות מצוה צריך להשתדל לעשות אותה באופן המובחר ביותר. לא רק באתרוג שבו נאמר בפירוש בתורה 'הדר' וזה מעיקר המצוה אלא בכל דבר. דוגמא לדבר, כאשר מברכים על הלחם, ידוע הוא (רי"ס סימן קס"ח) שאם יש לפניו לחם אחד שלם ואחד חצי, צריך לברך על השלם. וכמו כן שבוצעים צריך לבצוע מהמקום שאפיו טוב, כך איתא בגמרא (סנהדרין ק"ב:) שאלו ערוך סימן קס"ח סעיף א'). וכמו כן מצינו בדברי חז"ל (בבבא בתרא ס"ג:) שאלו ערוך סימן ק"ח סעיף א') שאדם שיש לפניו פירות שבעת המינים ופירות אחרים, פירות של שבעת המינים קודם. וכן הלאה, כמה הלכות יש על סדר קדימה. והביאור בזה שכאשר בא לברך את הקב"ה, למרות שזה לא למצוה אלא להנאה, אך כיון שמברך את הקב"ה יש לברך על הדבר היותר חשוב משובח. יתירה מזאת כתוב בשלחן ערוך (סימן קעה סעיף א') שאם יש לפניו יין פשוט כגון מיץ ענבים והשני יין משובח, והנה בליל שבת חושב לעצמו לקדש על המיץ ענבים ואחר כך בסעודה ישתה את היין המשובח וממילא הוא ירויח ברכת 'הטוב והמטיב', אך אומר מרן שזה לא נקרא רווח אלא להיפך. כיון שברכת 'הטוב והמטיב' זה על שינוי יין, אבל כאשר בדעתו לשתות את היין הזה עדיף כבר לקדש על היין המשובח. וממילא הוא גורם במידה מסוימת לברכה שאינה צריכה. [- מרן לא מדבר שם על קידוש, אלא אם סתם רוצה לשתות יין, שברכת 'הגפן' תהיה על היין המשובח יותר].

ב. 'הטוב והמטיב' על יין של קידוש

דרך אגב, פעם שאלו אותי, שהנה אאמו"ר מרן צווק"ל כתב (ש"ת יביע אומר ח"ט סימן ק"ח אות פה) בצורה חד משמעית שברכת 'הטוב והמטיב' באה רק בתוך הסעודה. ויש על כך ויכוח גדול עם הגר"ש משאש בדעת רש"י מה הפשט בדבריו ומה הדין להלכה. והגרש"מ עמאר כתב תשובה ארוכה להצדיק את אאמו"ר. אבל אני אומר, שגם בלי זה יש כמה ראשונים שכתבו כך במפורש בדבריהם. והנה, אני דיברתי איתו כמה פעמים לענין קידוש, שהרי קידוש הוא קודם הסעודה, והיין השני הוא בא בתוך הסעודה, אבל כיון שהיין הוא לצורך הסעודה, ממילא הרי זה נחשב כמו יין שבתוך הסעודה, ואם באמצע הסעודה בא יין חדש רשאי לברך לברך 'הטוב והמטיב' ללא כל ספק. כך הוא אמר לי, וכך ראיתי כמה פעמים שעשה בעצמו. והיו עוד אנשים שבאים אליו וראו אותו שמברך. כלומר שהוא לא סבר

ט. העיקר בדברי הכסף משנה

בשו"ת יביע אומר (ח"ט חלק א סימן לא בהענות על שו"ת שו"ת ונשאל חלק ה אות ז) כותב על דברי השואל ונשאל בעניין יין שיש לו ריח רע, ומעיר עליו מדברי האחרונים אך לא מכריע בדבר. אולם כנראה שגם הוא סובר שהעיקר כמו הכסף משנה שכותב בפירוש ש"י שריחו רע הוא אסור מדרבנן. אך אם יש ספק אם יש יין אחר כדאי לחשוש למחמירים בזה, שמא הוא בכל אופן דברי קבלה. אך כאשר אין יין אחר אפשר להקל.

י. חמירא סכנתא מאיסורא

ובעניין יין מגולה יש לבאר קודם את הנושא. הנה יין מגולה הוא איסור שבא מחמת הסכנה ולא מחמת איסור הלכתי. שבזמננו בכל מקומות הישוב היו מצויים נחשים, נחש אוהב יין וגם מים, וכאשר הוא שותה מהם הוא מטיל בהם את הארס שלו, וכשאנשים שותים מזה מיד מתים. לכן חכמים אסרו לשתות כל משקה שעמד מגולה. יתירה מזאת שנינו במשנה (תלמוד בבלי פסחים דף טז ע"ב) שגם אם היו כבר כמה אנשים שכבר שתו מהכוס הזו שהיתה מגולה, אין אומרים להם לא קרה כלום אז גם לי לא יקרה, כיון שהיה מקרה שהעשירי מת. לפעמים הארס שוקע וכו'. וכמו כן יש מחלוקת תנאים אם לקח יין מגולה וסינן אותו במסננת, שרבי נחמיה מתיר לשתותו ואילו חכמים אוסרים. הרי"ף (פסחים פסח ח ע"ב) ומהרמב"ם (פסחים פ"ה מהלכות נזילה ושמירת הגפץ הלכה יח) פוסקים כחכמים שאסור 'חמירא סכנתא מאיסורא'.

יא. בזמנינו אין חוששים למשקה מגולה

פעם זה היה כך, היו מחמירים בזה מאד, בימינו ברוב המקומות לא מצויים נחשים. אמנם יש לנו כלל, שכל דבר שגזרו חכמים אף שבטל הטעם לא בטלה הגזירה, וגם בתקנות ראינו את זה, אבל במגולה לא אומרים את זה, כיון שחכמים תיקנו את התקנה לא מבחינה הלכתית אלא מחשש סכנה שנחש הטיל בו את הארס. שהרי אם היה יושב ליד הכוס ורואה אותו וודאי שלא היה בו חשש מגולה, גם בזמננו זו לא היתה בעיה. ומשכך הוא הדין בזמן הזה שהנחשים לא מצויים בינינו. מרן כתב סימן שלם בשלחן ערוך (י"ד סימן קנ"ז) על כל מיני דברים שיש בהם חשש סכנה, ושם הוא מתחיל בנושא שלנו של משקה מגולה שבזמן הזה אנחנו לא חוששים. אבל כמוכן תלוי איפה האדם גר, גם כיום יש ישובים מסוימים כגון ישובים וכפרים בצפון או בדרום, וכן מקומות מבודדים שיש שם נחשים. כל שנה יש כמה אנשים שננשכים על ידי נחש וחלקם אף היו בביתם, ויש שמתו מזה לצערנו הרב. לכן במקומות כאלו בודאי שיש לחשוש לגילוי גם בזמן הזה. אמנם גם פה אצלנו בשכונות לפעמים יש נחשים אבל זה לא מצוי. אבל בתקופות מסוימות כגון בתחילת החורף או בסוף החורף באביב שאז יש סכנה ממש של נחשים. וכמו כן ליד השכונה שלנו ביער מצוי נחשים, אבל בדרך כלל הם לא מגיעים לבתים. אמנם שמעתי שפה ושם סיפרו שהיו נחשים אבל עדיין זה לא נקרא שזה מצוי. לכן בסתם כמו פה בירושלים עיה"ק אין חוששים לגילוי גם במקום שמצאו נחשים פה ושם.

יב. יין מגולה פסול לקידוש גם בזמנינו

כאשר הגמרא עוסקת ביין מגולה לקידוש היינו בזמננו שהמשקה המגולה היה אסור. ואומרת הגמרא, שלפי רבי נחמיה שאומר שאם סינן את היין אין בו משום מגולה גם הוא מודה שהיין הזה פסול לקידוש, למרות שרבי נחמיה סובר שאין בזה חשש סכנה כיון שהוא מסונן. והטעם לכך הוא משום "הקריבהו נא לפחתך". רבינו יצחק אבן גיאת (הלכות קידוש עמוד ז) למד לפי זה, שבזמן הזה אף שאנחנו לא חוששים לגילוי, למרות זאת יין שעמד מגולה פסול לקידוש. הוא חי לפני כמעט אלף שנה והוא אומר שבזמנו כבר אין חוששים לגילוי. והטור (סימן רע"ב) מביא אותו, וכך פוסק מרן השלחן ערוך (פסח). וזו הלכה מוסכמת באחרונים. אך בראשונים יש מחלוקת בזה, הראב"ה (ח"ד סימן תקנ"ד) מחלק, שדוקא שם שחכמים אסרו את זה הרי שהסינון אינו מועיל, אבל בימינו חכמים לא אסרו את המשקה המגולה כלל. ומשכך הוא מותר אף לקידוש. אבל יש עוד כמה ראשונים שפסקו כמו רבינו יצחק אבן גיאת, כגון האהל מועד (שער הקידוש דף א נתיב ז) הסמ"ק (סימן רע"ט) הארחות חיים (הלכות קידוש היום סימן כב) הכל בו (סימן לא) ועוד. לכן בימינו יש להתיר את הגילוי אך לקידוש היין הזה פסול.

יג. נמר ריחו וטעמו

והנה לכאורה מפני מה בזמנינו יהיה איסור, הרי במציאות אם פותחים בקבוק יין משובח שעה או שתיים קודם שתייתו הוא הרבה יותר טוב [- ככה אומרים המבינים, אני לא מבין בזה ולא מרגיש את ההבדל...]

כבר טעם של חומץ שאז זה ודאי שזה פסול לקידוש, ובדרך כלל כשהוא מקולקל זו גם סכנת נפשות לשתותו. אך אפילו שהיין אינו מקולקל כותבים רבותינו הראשונים, שיש מצב שהריח הרע לא בא מהיין, כגון ששמר את היין בכלי שהיו בו ירקות או תבלינים וכיו"ב ולא שטף אותו, ומחמת כן זה השפיע על טעם היין למרות שהיין מצד עצמו הוא בסדר. דהיינו הטעם נשאר ורק הריח נעשה ריח רע. וודאי שלא מדובר בדברים מלוכלכים ממש שאז אף אחד לא יכול לשתות מזה. זו גם סכנה, היום אנחנו מבינים ויותר נזהרים מה שלא הבינו בדורות קודמים - את כל הנושא של החיידקים, יש בזה משום 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'.

ה. לקדש על יין באמצע תהליך התסיסה

יש מצב שביקב יש ריח טוב - ריח של יין, אבל במקום שהיין מתחיל לתסוס יש לו ריח רע [- לא עושים שם סיורים...], אבל אחרי זה הריח רע הולך והוא משתבח והריחו שלו נהיה ריח מצויין. והנה כותב בשו"ת אור לציון (ח"ד פסח כ אות יח בהעניה) שהריח הרע של היין בזמן התסיסה, זה לא נקרא ריח רע כיון שהוא הריח טבעי של היין באותה שעה שהרי לאחר זמן הריח רע הולך. ומשכך אם לוקח מהיין כשהוא בזמן התסיסה לקדש עליו זה בסדר. הגמרא בבבא בתרא (ס"ג) מסבירה שלומדים את זה מהפסוק (מלאכי א, ח): "וכי תגישון עוור לזבוח אין רע וכי תגישו פיסח וחולה אין רע הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך אמר ה' צבאות". [- אומרים את זה בהפטרה]. הנביא מלאכי אומר, כשאתה הולך להביא קרבן לקב"ה, ומביא קרבן עיוור או פיסח ואומר שזה לא רע - "הקריבהו נא לפחתך" - פחה זה מלך, "הירצך או הישא פניך", שהרי אם תקריב כזה קרבן לפני המלך שלך אוי ואבוי לך! הוא יתלה אותך על עץ איך אפשר להביא למלך דבר פגום?! אתה מביא לו כבש עם עין אחת סגורה, ואתה מסביר שהרי בין כה עוד מעט שוחטים את הכבש... הרי זו מתנה פגומה! תביא למישהו כלי עשוי זהב טהור ותעטוף אותו בעיתון 'ידיעות אחרונות' למשל, הרי הוא יעלב! כיצד אתה עוטר דבר כלי כזה בדבר כזה מאוס ופגום?! כמו כן אומר הקב"ה, לי אתה מביא פגום?! הנביא מסביר בכך את האיסור להביא קרבן בעל מום.

ו. יסוד האיסור של יין מגולה ויין שריחו רע

מרן הבית יוסף בכסף משנה בהלכות איסורי מזבח (פסח ז הלכה י) כותב, שיינות הפסולים למזבח זה איסור דרבנן. "הקריבהו נא לפחתך" כתוב בנביאים, זה לא כמו קרבן בעל מום שכתוב בפירוש בתורה שפסול. והגמרא (שם) משווה את יין לנסכים ליין של קידוש, שכל יין שפסול לנסך על גבי המזבח אפילו בדיעבד, פסול לקידוש. ואומרת הגמרא כגון מה שאמרנו לעיל, יין שיש לו ריח רע ויין מגולה. וממשיכה הגמרא, שכל יין שכשר בדיעבד לנסכים כשר אפילו לתחילה לקידוש. ויש כמה דוגמאות לכך. [- בעז"ה בשיעורים הבאים יבואר]. והנה לפי הכסף משנה, יין שריחו רע שהוא פסול למזבח אפילו בדיעבד, הוא פסול גם לקידוש. אבל יין מגולה הפסול שלו הוא רק מדרבנן ולא מדאורייתא. אבל יש כמה אחרונים כהכתב סופר (ש"ס חלק א סימן פח) למשל, שכותבים שכיון שהנביא מוזכר את זה, הרי שזה נקרא 'דברי קבלה'. כל דבר שלומדים אותו מהנביאים הוא דברי קבלה כגון מגילת אסתר, וכמו כן מצות עונג שבת שלהסוברים שאינה מדאורייתא היא דברי קבלה וכיו"ב.

ז. הנפקא מינה בין דברי קבלה לדרבנן

הנפקא מינה אם זה דרבנן או דברי קבלה, כאשר יש ספק, כגון שיש יין שמסתפק אם ריחו רע או לא, האם אומרים עליו שהוא ספק דרבנן לקולא, או לא. שהנה לפי הכסף משנה יש לומר שהוא ספק דרבנן לקולא. בשו"ת שואל ונשאל (ח"ד חלק א סימן מז) [- לרבי כלפון משה הכהן, הוא חי בדור הקודם ונפטר לפני לא הרבה שנים] כותב שזה ספק דרבנן לקולא כמו שכותב הכסף משנה בפירוש. אבל לפי הכתב סופר הוא אומר שזה דברי קבלה, ויש מחלוקת אם ספק בדברי קבלה הוא כמו ספק דאורייתא ולחומרא, או כמו ספק דרבנן ודינו לקולא. והנה בדברי מרן בבית יוסף בהלכות תשעה באב משמע שסבר שדברי קבלה הן כמו ספק דאורייתא.

ח. למה לי קרא סברא הוא

המהר"ם ש"ק (ש"ת חלק א סימן פג) כותב, שמה שאומרים שיש לו ריח רע הוא פסול משום "הקריבהו נא לפחתך" זה מדאורייתא ולא דרבנן, הוא מביא גמרא (בבבא בתרא כב) שאומרת על דבר שהוא פשוט מאוד "למה לי קרא סברא הוא" כלומר, הרי אפשר לדמות את יין לקידוש לדבר אחר שהוא דומה לו מאוד והוא ניסוך היין, שבו התורה אסרה אותו בפירוש, אפשר ללמוד אותו מסברא. ממילא אפשר לומר שייך האסור לנסכים מדאורייתא, הוא

אבל יין שנשאר מגולה לילה שלם לא צריך להיות מבין גדול שבבוקר כבר הלך טעמו, אפילו יין לבן כל שכן יין אדום, 'נמר ריחו וטעמו' כך כותבים הפוסקים. המגן אברהם (סימן רעב סק"ה) כותב, שאם הוא עמד שעה מועטת זה בסדר, מה זה 'שעה מועטת' - הוא לא כותב, האחרונים מתחבטים בזה. בשו"ת בית יהודה (תלמוד סימן מג) כותב לילה שלם, והוא הדין אם זה יום שלם, לפעמים ביום זה יותר גרוע מהלילה, וכן אם חם זה עוד יותר גרוע.

יד. הטעם שיין מגולה פסול לקידוש

באחרונים יש דיון למה יין מגולה בזמן הזה פסול לקידוש. הגאון רבי חיים פאלאג'י כותב (נש"ת נשמה כל חי תלמוד סימן יט) בשם ספר עצי אלמוגים (הלכות נטילת ידים סימן קס סק"י) שהבעיה בזמננו ביין מגולה היא שנכנס לתוכו זבובים יתושים וכל מיני חרקים ולפעמים אפילו עכברים, ואז אם הבעל חי ירק בתוכו הוא נמאס מחמתו. וכמו כן אם הם נכנסו בתוכו למרות שיצאו ממנו. הרי כיום אם נפל לכוס של קידוש זבוב וכיו"ב גם אם יוציאו אותו אף אחד לא ירצה לשותות אותו. אנשים היום אכפת להם יותר ומקפידים על זה מאד. והרי ודאי הוא שאם יביא כוס של יין למלך והוא ראה פתאום איך שזבוב או איזה חרק אחר 'טבל' בפנים, ותוציא אותו ותגיש את זה למלך לשותות, או ואבוי מה שיעשו לו! לך תדע איזה עונש תקבל על שביזית את המלכות. הגאון רבינו חיים פאלאג'י לא מסכים עם העצי אלמוגים, וכותב על כך, שאם זו היתה הסיבה למה חז"ל לא אמרו אותה?! למה הראשונים לא כתבו אותה?! ומלבד זאת כותב, שאם זו הסיבה אז זה חוזר לטעם של סכנה לאכול זבובים, זה דבר מאד מסוכן, ומה ההבדל בין זמנם לזמננו?!

לעומת זאת הפתח הדביר (סימן רעב סק"ה) כותב שהעצי אלמוגים צודק, הוא מאריך ומביא ראיות שזו הסיבה. וכך כותב גם השדי חמד בשם האדר"ת [- הוא היה חמיו של הרב קוק, הוא חי בדור הקודם] ומסכים איתו. ועוד כמה פוסקים צידדו בטעם של העצי אלמוגים.

טו. יין שעמד פתוח במקרה או בארון

לאור הדברים הללו יש לומר שלהלכה צריכים לחשוב בהגיון, אם יבוא אליך אורח מכובד תביא לו את היין הזה או לא? זה השיקול שצריך להיות. וזה גם אם בעצמך היית שותה. כמו כן אם היין עמד מגולה לילה שלם או יום שלם, שאז כאמור טעם היין נחלש, הרי שאז לא שייך לתת אותו לאדם מכובד, למרות שבעצמך אתה מוכן לשותות. [- אצלי בבית קרה כמה פעמים ששכחו את הבקבוק פתוח, ואמרנו שאפשר להשתמש בו לבישול, אבל לקדש עליו אי אפשר, כבר כי הלך טעמו]. וכמו כן גם אם הבקבוק לא עמד לילה שלם אלא למשל בקיץ והחלונות היו פתוחים ויש חשש של חרקים בבית והיין עמד כך ללא השגחה הרבה זמן, הרי שהיין פסול לקידוש. כלומר יש לפסול יין או מצד שעמד מגולה הרבה זמן כעשר שעות, שאז ודאי פג טעמו, מאידך יש לחשוש אפילו אם היה פתוח פחות זמן מזה כאשר יש חשש שנפלו לתוכו חרקים וכיו"ב, שאז גם אם יסנן את היין הוא כבר נפסל לקידוש.

לפי זה יש לומר עוד, שאם הכניס בקבוק פתוח לארון או למקרר, והארון היה נקי לחלוטין והיה סגור בכל הזמן הזה, שאז זה תלוי כמה זמן הוא היה כך [- דרך אגב, אם מניחים יינות לבנים במקרר, הטעם נשאר גם לאחר חמש עשרה שעות, הבעיה שיין לבן הוא פחות משובח מהיין האדום, ועדיף לקדש על האדום, ונבאר את הדין בזה בשיעורים הבאים], שאז נשאר רק חשש של טעם היין, ואם היה כך הרבה זמן הוא פסול לקידוש.

טז. ביטול יין שיש לו ריח רע ביין טוב

מה יהיה אם יש לאדם יין שיש לו ריח רע, אבל הוא חס עליו, ולכן הוא רוצה להוסיף עליו עוד יין טוב, ובכך היין עם הריח הרע יתבטל, כותב רבי דוד עראמה (פירוש קדמון על הרמב"ם, פרק כט מהלכות שבת הלכה יד) שזה מועיל. ומביא ראיה שכמו שהגמרא (סג) דנה מה הדין אם סינן את היין ואמנם מסקנת הגמרא שזה לא מועיל, אבל הנה הרי הבעיה ביין הזה הוא משום העניין של "הקריבהו נא לפחתך", ממילא אם מערבבים אותו שאז אין לו ריח, הרי שגם בעיה זו נפטרה. וכך כותב גם הפתח הדביר (סג סק"ה) ועוד כמה אחרונים. אבל אינם כותבים כמה צריך לערב כדי שהיין יתבטל.

יז. ביטול יין מגולה ביין טוב

והנה כל הנידון הוא לגבי יין עם ריח רע, ויש לדון אם כן הוא הדין ביין מגולה. מצאתי בספר שו"ת שואל ונשאל (ת"ח תלמוד סימן לה) שכותב שצריך שישים כנגד היין הפסול, ולכאורה צריך להבין, הרי זה לא נבילה או טריפה, זה לא חפצא של איסור, זה רק פגם, ואם ערבב עם יין אחר טוב יכול להיות שבכך הוא מתוקן. אני חושב שכונתו לומר, שאם יש שישים, למרות

שעדיין אינו ראוי להגיש לפני שרים ואורחים חשובים בכל זאת הוא מותר. הגר"ש וואזנר כותב (נש"ת שנת ה'ת"ז סימן ק"א אות ב), שאם יש יין מגולה יש להוסיף עליו יין שאינו מגולה בכמות כפולה, ואז טעם היין חוזר להיות בסדר. וכמובן הוא מדבר במקרה שבטוח לא נפלו לתוכו חרקים.

יח. חמר מדינה שנשאר מגולה

דין יין מגולה אין הבדל בו בין הקידוש של הלילה לקידוש של שבת בבוקר, וכן הבדלה, למרות שהקידוש בבוקר הוא מדרבנן. והנה בשבת בבוקר מותר לקדש על חמר מדינה ובעז"ה נדבר על זה בשיעורים הבאים, חמר מדינה היינו כגון בירה לבנה, והיא אם יניחו אותה מגולה כמה זמן כבר לא רוצים לשותותה, צריך לשותות אותה קר ישר מהבקבוק, כותב החיי אדם (ח"צ כלל י ס"ו) ששיכר שעמד מגולה שעה מועטת לא לקדש עליו בשבת שחרית. והוא מביא ראיה, שהנה המגן אברהם (שם) כותב על יין שעמד שעה מועטת שאפשר להקל כיון שהיין ביוקר. לפי זה ואמר החיי אדם, שבבירה שהיא זולה יותר מייין יש להחמיר. האמת היא שלא תמיד זה כך, יש מקומות שהבירה יקר יותר מייין אבל בדרך כלל הבירה זולה יותר. עוד רואים מדברי המגן אברהם, שאם היין הוא יקר אכן יש להקל ביין שעמד מגולה כשעתיים - שלוש, אבל אם היין הוא פשוט וזול, אין עושים עליו קידוש.

יט. תהליך תסיסת היין בחביות פתוחות

תהליך יצור היין ביקבים הוא שבתחילה סוחטים את הענבים, אחר כך מניחים אותו והוא מתחיל לתסוס, נהיה בזה 'גזים', כאשר היין תוסס והוציאו ממנו את הקליפות והגרעינים לפי ההלכה הוא פסול למזבח בדיעבד ורק לקידוש הוא כשר. כך כותב הרשב"א בתשובה (ת"ח סימן קס"ה). לעומת זאת הרוקח (פירוש סידור התפילה הוצאת מכון הרב הרש"ר תשנ"ב ח"ב עמוד תפב) מחמיר בזה. והנה כותב הפלא יועץ, שהרי בתהליך התסיסה היין נמצא בחביות, והנה אם יסגרו את החביות החבית עלולה להתפוצץ שהרי יש שם גזים, לכן משאירים את החבית פתוחה פעמים למשך שבוע ויותר. מצד שני הם חוששים שלא יבואו חרקים, ולכן מניחים על החבית רשת למנוע מהחרקים להיכנס. אשר על כן אין בזה חשש של יין מגולה, כיון שאם היה בזה חשש של יין מגולה הרי אין כיום יין לקדש עליו, רק מיץ ענבים שהוא היחיד שלא נותנים לו לתסוס. כך דרך עשיית היין. ומוסיף שם, שאדרבא הוא שמע שכך היין משתבח יותר.

כ. יינות שנחשים לא שותים מהם

ישנם יינות שאין חשש שנחש ישותה מהם, וממילא אין בהם משום גילוי, הגמרא אומרת למשל, על יין תוסס שיש לו גזים כאמור שאז הנחש לא אוהב אותו. כמו כן יין מבושל, שהנחש לא שותה יין מבושל. וכמו כן כאשר החבית יש בה חור והיין מטפטף בעדו, אנחנו אולי אפילו לא שומעים את זה אבל הנחש יש לו שמיעה יותר טובה משלנו וכשהוא שומע את זה הוא מפחד ובורח, הוא לא מעיז לשותות מהיין הזה. הפרי מגדים מסתפק לגבי היינות הללו לקידוש, ונראה מדבריו שהוא מיקל. אבל באמת רבי אברהם אזולאי [- סבו של מרן החיד"א היה קדמון הרבה לפני הפרי מגדים] מתיר לקדש על יינות אלו משום שאין בהם משום גילוי. וכך כותב הפתח הדביר.

אולם בכל אופן ברור הוא שאם אנחנו יודעים שטעם היין הזה נפגם, למרות שאין בו חשש של נחש וכיו"ב וחכמים מלכתחילה אסרו רק כאשר יש חשש של נחשים, עדיין אם נפגם טעמו הוא אסור לקידוש.

בשיעור הבא בע"ה בל"נ נבאר את הנושא של מיץ ענבים. במיץ ענבים יש חמש בעיות: א. שהוא מתוק. זו בעיה גדולה מאד של מיץ ענבים וכל יין מתוק. ב. הוא מבושל. ג. מיץ ענבים מעקרים אותו על ידי הפיסטור, דהיינו שבגלל הבישול אינו יכול לתסוס, וממילא לא יהיה ממנו יין. ואילו הן בעיות שניתן להתמודד איתן. יש שתי בעיות שאין לי פתרון להם, והם על היקבים. יש מיץ ענבים שמערבבים איתו מים ויש מיץ ענבים שמערבבים איתו סוכר. אם יש מיץ ענבים שהכניסו בו סוכר ששינה את טעמו, הוא כבר לא ממש מיץ ענבים, וכן אם הוסיפו לו מים, כל שכן אם עשו את שני הדברים יחד מערבבו מים וסוכר, לא יעזור שיש שם רוב יין. זה פסול אפילו בדיעבד לכל הדעות. במיץ ענבים שנתנו בו מים הבעיה הגדולה ביותר היא שהמים מבטלים את הטעם של המיץ ענבים והוא נפסל. לכן יש כאלה שהולכים על פי הקבלה ומקפידים למזוג את היין בקידוש במעט מים, אולם אמא"ר מרן זצוק"ל לא הקפיד למזוג את המיץ ענבים. ויש לומר, שמי שמקפיד על מזיגת כוס הקידוש של מי ענבים במים, שישפוך שלוש טיפות ממש ולא יותר, כי אם ישפוך בעין יפה בסוף הוא יבאר לברך ברכה לבטלה ולא יצא ידי חובת קידוש, וכל המשפחה שלו איתו יחד.

הלכה ברורה

לקרוא לחבירו בכינוי שאינו שבח

שאלה: מקובל לנות שם לחבר מסויים, אך הכינוי אינו גנאי וגם לא שבח, האם יש בזה איסור?

תשובה: אם האדם שקורא בכינוי הזה מתכוון לגנאי, אסור. אך אם אין כוונתו לגנאי, מותר.

מקורות:

במסכת בבא מציעא (נח): איתא "שלשה יורדים לגיהנם ואינם עולים: הבא על אשת איש, והמכנה שם רע לחברו, והמלכין פני חברו ברבים". הרמב"ם (פ"ו מהלכות דעות ה"ח) מביא את האיסור של מכנה שם רע, בלשון הזה: "לא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו". ובגמרא שם שאלו מה ההבדל בין המכנה שם רע ובין המלכין פני חברו, והלא לכאורה זה אותו דבר, כי המכנה שם רע מבייש את האדם. וביארו בגמרא, שאע"פ שאותו אדם התרגל שכולם מכנים אותו בשם זה, אסור. וביאר רש"י, שהדבר אסור מפני שעל כל פנים אותו אדם שמכנה לו שם רע, מתכוון לגנות אותו. אולם אם הקורא לחבירו בכינוי אינו מתכוון לגנאי, מותר לקרוא לחבירו בכינוי. וזה לשון מרן בשולחן ערוך ח"מ (סי' רכח ס"ה): "יזהר שלא לנות שם רע לחברו, אף על פי שהוא רגיל באותו כינוי, אם כוונתו לביישו אסור". ומרן כותב בספק משנה (פ"ג מהלכות תשובה ה"ד) שבזאת עולם יודע אם אדם מתכוון לבזות או לא. ולפיכך אם אין לאדם שום כוונה לבזות - מותר.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

מקלחת קודם תפילת שחרית

שאלה: האם מותר להתרחץ קודם תפילת שחרית?
תשובה: מותר, ובפרט כשהרחיצה מסייעת בידו לכיון בתפלה.

מקורות:

הנה כתב מרן בשלחן ערוך (סי' פט ס"ז): "מותר להסתפר וליכנס למרחץ סמוך לשחרית, שלא גזרו אלא סמוך למנחה שהוא דבר המצוי". ע"כ. וביאר במשנה ברורה (סי' ק לו) שמותר דוקא בחצי שעה קודם עמוד השחר, אך בעמוד השחר, אסור להיכנס למרחץ. (וע"ע בכה"ח אות נג). ועפ"ז כתבו כמה מפוסקי הדור האחרון לאסור להתרחץ קודם תפילת שחרית. אולם יש מקילים, דהנה הטעם בגמרא שלא להכנס למרחץ קודם מנחה, משום שמא יתעלף. וזה שייך דוקא במרחצאות שבזמנם שהיו מרובים בזיעה וחום והבל (וע"ע בגמ' שבת מ: גבי מרחצאות של כפרים). והיו מתאמצים הרבה במרחץ, כמבואר ברמב"ם (פ"ד מהלכות דעות ה"טז), שכתב שאדם לא יתרחץ עד שיזיע ויפרך גופו. ולאחר היציאה מהמרחץ כתב: "ישתהה מעט וינות, ורק אחר כך יאכל". ועוד כתב (שם הלכה י"ז), שאם האדם יכול "לישן מעט" בין המרחץ לבין האכילה הרי זה יפה מאד. ומשום הכי אמרו שאם יכנס למרחץ קודם המנחה יש לחוש שמא יתעלף. אבל במקלחת של הבית שאינו בית מרחץ כלל, יש להקל, וכ"כ בשו"ת שבת הלוי ח"ט (סי' א) ובשו"ת אור לציון ח"ב (פט"ו ס"א). וכ"פ מו"ר ועט"ר שליט"א בספרו 'הלכה ברורה' (סי' פט וס"י רלב) לגבי רחיצה קודם שחרית וקודם מנחה, שיש להקל.

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

אמירת הסליחות אצל מרן זיע"א

להקפיד לומר את כל התפילות בארמית שבסליחות - בעשרה, וטעמו הוא משום שאיתא בגמרא (שבת יב:) לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית לפי שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמית. ומקשה הגמרא שהלא רבי יוחנן היה עולה לפקוד את חולה ויהיה אומר לו "ה' יפקוד אותך לשלום", ופעמים שהיה אומר לו "רחמנא ידכרינך לשלם" ואיך היה אומר לו כך הרי מלאכי השרת אינם מכירים בלשון ארמית, ומה התועלת בברכה זו. ומתרצת הגמרא, שאני חולה שהשכינה למראשותיו שכתוב 'וישחתו ישראל על ראש המיטה'. לכן חולה אינו צריך לבקש מהמלאכים אפשר מיד לבקש מהשכינה. ולפי זה בפיוטים בארמית שאנו אומרים בעשרה כיון שהשכינה נמצאת איתנו גם כן אין אנו זקוקים למלאכי השרת והם פונים ישירות לשכינה.

מאידיך יש שחלקו על אאמו"ר בטענה שכיון שאנו עומדים בבית הכנסת והוא מקום השראת השכינה, אפשר לומר סליחות אף בפחות מעשרה. אולם אאמו"ר השיב על טענה זו, שגם בהשראת השכינה יש דרגות מה שהרי איתא שאף שנים שעוסקים בתורה שכינה כנגדם וודאי שיש הבדל בין השראת השכינה כזו לאחרת, לכן רק בעשרה ממש אומרים את הפיוטים בארמית כמשמע מדינא דגמרא.

ה. בשו"ת יביע אומר (ח"ד חאו"ח סימן ז אות ד) כתב אאמו"ר זצוק"ל להתיר לומר פסוקים שאינם לצורך לימוד תורה אלא לשבח או לתחנונים לפני שבירך ברכות התורה.

והנה לפני כארבעים שנה כשעסקתי בעריכת שו"ת הרמב"ם 'פאר הדור', הבאתי לאאמו"ר מרן זצוק"ל הוכחה שדעת הרמב"ם לאסור בכגון דא, ושחובה לומר ברכות התורה אף לפני הסליחות. ולאחר מכן באחד מספריו הביא את מה שכתב לפני כן ביביע אומר, וכתב על כך: ובני וכו' הראה לי תשובת הרמב"ם וכו' ולפי זה יש לאסור מלומר סליחות לפני שבירך ברכות התורה. (ראה ילקוט יוסף חלק א מהדורא קמא עמוד נו).

א. בסליחות אומרים כמה סוגי פיוטים ויש בהם קטעים יותר חשובים וכאלו שהם פחות חשובים. ושמעתי מאאמו"ר מרן זצוק"ל, שהפיוטים המסודרים לפי אותיות הא-ב, כגון "אדון הסליחות וכו'" וכן "אליך ה' נשאתי עיני וכו'" הם היותר חשובים ונעלים שבפיוטים.

ב. י"ג מידות הן דבר שבקדושה, ואין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרה, לפיכך אין אומרים י"ג מידות אם אין עשרה בבית הכנסת. ובכל זאת אם אין מנין אאמו"ר מרן זצוק"ל היה אומר, וכן כתב בהלכה (שו"ת יחווה דעת ח"א סימן מז), בשם תשובת הרשב"א (ח"א סימן ריא), שיכול לומר את הי"ג מידות בטעמי המקרא. ואינו חייב להמשיך: 'ונקה לא ינקה וכו'', אלא יכול להפסיק ב'ונקה'. וכמו כן אין בזה כל חשש של כל פסוקא דלא פסקי משה אנו לא פסקינן, שהרי מפסיק באמצע הפסוק.

ג. בזמנו לפני שנים כשהוצאתי את הסידור 'יחווה דעת' אמר לי אאמו"ר מרן זצוק"ל שבי"ג מידות לא לעשות כפי הנהוג בכל הסידורים לחלק את הי"ג מידות לפי סדר הא-ב, אלא להשאיר כך. וטעמו הוא שמה שנהוג בסידורים הוא על פי הזוהר הקדוש (פרשת נשא), ורבינו האר"י (בסידורו ובשער הכוונות דרוש ג' דיעבור), ומהר"ל מפראג (נתיבות עולם נתיב התשובה פרק ז). אבל הרמב"ם (שו"ת פאר הדור סימן צ) והתוספות (ראש השנה יז: ד"ה שלש עשרה) רוח אחרת עמם וכל הסדר לשיטתם הוא שונה. ויש בנושא הזה כעשרה שיטות היאך למנות, לפיכך עדיף לא למנות ושלא להיכנס במחלוקת הראשונים כלל בזה.

וביאור דבריו הוא שאם היינו חייבים להכריע מסתברא שהיינו נוהגים כהזוהר, אך איננו חייבים להכריע במחלוקת זו, וכיון שכך אין לנו להכניס את ראשו בזה.

ד. אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב בשו"ת יביע אומר (ח"א חאו"ח סימן לה) שיש

בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

